



LA SERENA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Somos la Ilustre
Municipalidad de La Serena

LA SERENA, 16 MAY 2025

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El certificado del Secretario Municipal N° 01, de fecha 8 de mayo de 2025, sobre el acuerdo adoptado por el Concejo en la sesión ordinaria N° 1393, de fecha 7 de marzo de 2025; el decreto N° 176, de 2025, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba Plan de Gestión y Mantenimiento de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones; la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, modificada por la ley N° 21.172, y la ley N° 21.678; la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

ORDENANZA N° 14 /

ORDENANZA SOBRE INSTALACIÓN Y TENDIDO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN DE SEÑALES O DATOS EN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LA SERENA.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación espacial. La presente Ordenanza regirá en todo el territorio de la comuna de La Serena y quedará sujeta a ella todo trabajo de instalación y tendido de líneas de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos sobre los bienes nacionales de uso público en la comuna de La Serena, sin perjuicio de las facultades que sobre la materia tengan la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Subsecretaría de Telecomunicaciones u otros organismos sectoriales.

ARTÍCULO 2. Normativa aplicable. La instalación y tendido de líneas de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos, su mantención y reparación, deberá cumplir con las exigencias establecidas en el D.F.L N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería; la Ley General de Servicios Eléctricos; el D.F.L N° 4/20.018 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial el 05 de febrero de 2007; la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, modificada por la ley N° 21.172 y la ley N° 21.678; el Plan de Gestión y Mantenimiento de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones N° 176 de fecha 06 de diciembre de 2023, publicado en el Diario Oficial el 21 de marzo de 2025.

ARTÍCULO 3. Definiciones. Las siguientes palabras se entenderán según se define a continuación:

- a) Acometida: cables con los cuales los operadores acceden al inmueble donde se prestará el servicio al usuario final.
- b) Armario o Gabinete: Elemento prismático, generalmente metálico, que contiene conexiones y equipos de servicio de telecomunicaciones y que pertenecen unitariamente a las empresas concesionarias respectivas. Tienen diversas dimensiones y se emplazan, ya sea en forma aérea adosados a postes o anclados sobre la superficie.

- c) Bienes nacionales de uso público: aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como las calles y plazas, en los términos establecidos en el artículo 589 del Código Civil.
- d) Cable: Todo conductor de corriente débil o fuerte, incluidos los empalmes o acometidas domiciliarias, de cualquier materialidad utilizada para transportar, distribuir y otorgar los servicios de telecomunicaciones. La presente definición incluye también a la fibra óptica.
- e) Cableado: Subconjunto de red de telecomunicaciones constituido por cables de distinto tipo y diámetro, tales como pares de cobre, cable coaxial, fibra óptica u otros, con los cuales los operadores suministran sus servicios.
- f) Cruceta o Apoyo: Cualquier sistema de sujeción física de las instalaciones de telecomunicaciones.
- g) Elementos accesorios: subconjunto de la red de telecomunicaciones, constituido por cualquier elemento que ayude en la sujeción de los distintos elementos de la planta externa, como crucetas, verticales, anclajes, tirantes o similares.
- h) Elementos de soporte: subconjunto de la red de telecomunicaciones, constituido por la canalización subterránea y/o postación aérea.
- i) Elemento en desuso: Se entenderá que un elemento (sea cable, postes, anclaje, tirantes, cajas de control, armarios, transformadores, acometidas u otro elemento) se encuentra en desuso cuando haya dejado de ser utilizado para los fines del o de los servicios autorizados.
- j) Operadores: Son las personas que mantienen y reparan los sistemas de generación y distribución en el caso de electricidad, mientras que los operadores de telecomunicaciones son personas o empresas que gestionan redes y servicios de telecomunicaciones.
- k) Líneas aéreas de servicios de telecomunicaciones: Comprende las líneas, cables, ductos, poliductos, microductos, crucetas, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas, gabinetes, armarios, mufas, cámaras y todo otro elemento perteneciente a la red, incluidos los postes de propiedad del interesado.
- l) Red o Redes de telecomunicaciones: corresponde a toda la infraestructura física y lógica necesaria, a través de la cual los operadores de servicios de telecomunicaciones proveen sus servicios, sea a usuarios finales o a otros operadores.
- m) Small Cell: Es una estación base inalámbrica que se utiliza para mejorar la cobertura y capacidad de las redes móviles, especialmente en áreas donde las torres celulares tradicionales (macrocelas) no llegan bien o están saturadas.
- n) Escombros Aéreos: Objeto, estructura o desecho que se encuentra suspendido en las líneas eléctricas o de telecomunicaciones que puede representar un obstáculo o peligro de caída y pueda causar un accidente grave o fatal o que genere contaminación visual. Algunos ejemplos son: Zapatillas, alambres, ramas, cables, mufas, crucetas metálicas, pasa cables, cables enrollados, cables en desuso, líneas cortadas, tirantes de postes, estructuras metálicas, cañerías, etc.
- o) Propietarios de postes: Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que instalan los postes de distribución de energía eléctrica o telecomunicaciones.
- p) Concesionarias: Persona natural o jurídica, o entidad que tiene una concesión, es decir, un permiso o autorización para utilizar, administrar o explotar un bien o servicio público.
- q) Servicios Públicos: son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua, colaborando con las tareas de gobierno y administración nacional y localmente.

Los demás términos técnicos se entenderán conforme lo establecido en las leyes, reglamentos y marcos técnicos normativos respectivos.

ARTÍCULO 4. Permisos de servicios públicos. El tendido de cables o líneas aéreas, especialmente los de telecomunicaciones y los de distribución eléctrica que no sean concesionarios deberán contar con el permiso del o los servicios públicos pertinentes y su infracción será sancionada por las normas de la presente Ordenanza y de la normativa vigente.

ARTÍCULO 5. Identificación de la propiedad de postes y tendidos. Las empresas propietarias de postes y tendidos de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos, emplazados en bienes nacionales de uso público de administración municipal o en su espacio aéreo, deberán mantener identificados los mismos

con el nombre y R.U.T. del propietario o su continuador legal, con el objetivo de generar un registro administrado por la Dirección de Servicios a la Comunidad.

Asimismo, deberán mantener en perfectas condiciones los tendidos aéreos apoyados en los postes propios o de terceros, no permitiéndose cables cortados, en desuso, colgados y/o a menor altura que la permitida por la legislación vigente.

Los tendidos aéreos apoyados en los postes propios o de terceros que se encuentren en malas condiciones, cables cortados sin uso, el cableado en desuso, colgados sin conectividad o uso, a menor altura que la permitida, en situaciones similares o que, en general, no se encuentren afectos al cumplimiento de los fines específicos del servicio respectivo, prestado por el concesionario o empresa, serán categorizados por la presente Ordenanza como escombros aéreos para todos los efectos legales; y deberán ser retirados o normalizados según corresponda periódicamente por la empresa o concesionaria propietaria de los mismos en el plazo de 60 días hábiles administrativos contados desde la entrada en vigencia de este instrumento, además deberá informar a la Dirección de Servicios a la Comunidad con el objetivo de verificar los trabajos de mantenimiento por parte de las empresas notificadas para el tendido que se encuentre actualmente instalado o, desde el requerimiento por parte de la inspección municipal, para los casos de instalaciones posteriores a la publicación de esta normativa.

En aquellos casos que el cableado no tenga propietario o que se encuentre mal etiquetado, la responsabilidad de su retiro y mantención corresponde a la empresa que sea propietaria del poste y en el caso de incumplimiento se aplicarán las normas de la presente ordenanza. La empresa o concesionaria que no mantenga en perfectas condiciones los tendidos aéreos apoyados en los postes propios o de terceros, que tenga cables cortados sin uso, que no se encuentren identificados, cableado en desuso, colgados sin conectividad o a menor altura que la permitida u otros que se encuentren en situaciones similares una vez expirado el plazo establecido en el inciso tercero para su retiro o normalización, pagará una multa diaria de 1 a 5 UTM por cada poste en que se constate la existencia de infracciones a esta Ordenanza.

La Municipalidad, para el caso de tendidos de telecomunicaciones, transmisión de señales o datos, se encontrará facultada para realizar el retiro de aquel que no cumpla la normativa establecida en la presente Ordenanza, debiendo en este caso la empresa o concesionaria infractora pagar los derechos correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales.

ARTÍCULO 6. Reparación y mantención cámaras de inspección. Las empresas propietarias de líneas de distribución, o sus continuadoras legales, que posean cámaras de inspección en los bienes nacionales de uso público de la comuna, deberán identificar y generar un catastro, administrado por la Dirección de Servicios a la Comunidad, de todas sus tapas ubicadas en la comuna de La Serena.

Será responsabilidad de las empresas usuarias y propietarias de las instalaciones, el velar por el buen estado de las tapas y elementos expuestos sobre los bienes nacionales de uso público.

Para identificar dichas tapas, éstas deberán llevar en su cara a la vista, el logotipo o sigla que identifique a la empresa propietaria de la cámara o de su continuadora legal.

Las tapas de cámaras deberán poseer el mismo recubrimiento que el suelo donde se emplacen y no deberán representar un peligro para el tránsito peatonal o vehicular.

En caso de daño o desperfecto de las tapas y/o elementos afines, deberán ser reemplazados o reparados dentro de 24 horas desde su notificación, en caso de tratarse de una solución provisoria, por los usuarios o propietarios; se entrega un plazo de 10 días hábiles, contados desde el daño o desperfecto, para que los operadores o propietarios reemplacen o reparen en forma definitiva las tapas de las cámaras de inspección.

En caso de que los usuarios o propietarios no cumplan con los plazos señalados en el inciso anterior, será la Municipalidad de La Serena quien realice las labores provisionales y/o definitivas para reparar o reemplazar las tapas y/o elementos afines; esta entidad edilicia podrá exigir el reembolso de todos los costos asociados al reemplazo o reparación, para lo que se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 47° del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, sirviendo como título ejecutivo, para estos efectos, el respectivo certificado emitido por el Secretario Municipal que acredite el monto del aludido reemplazo o reparación.

Los operadores o propietarios pagarán una multa diaria de 5 UTM por cada tapa y/o elementos afines en que se constate la existencia de infracciones a esta Ordenanza, de acuerdo a los plazos establecidos en el presente artículo.

TÍTULO SEGUNDO

NORMAS GENERALES SOBRE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DISTRIBUIDORAS Y CABLES DE OPERADORES

ARTÍCULO 7. Información de instalación. Los interesados en instalar líneas distribuidoras de energía eléctrica y de telecomunicaciones en la comuna de La Serena, deberán informar por escrito a la Dirección de Obras Municipales, presentando planos de la zona de la comuna con la nueva cobertura del servicio, acompañados de una memoria técnica de instalación del sistema de distribución, en forma previa al inicio de las obras, la Dirección de Obras deberá recibir la información y la comunicará a la Dirección de Servicios a la Comunidad con el objetivo de validar los trabajos en terrenos.

ARTÍCULO 8. Rotura de pavimentos y otros. Cuando la instalación de dichas líneas implique la rotura de pavimentos, de calzadas o aceras, o la ocupación transitoria de bienes nacionales de uso público con maquinarias, materiales, escombros y otros elementos, antes del inicio de las obras, la empresa o concesionaria deberán informar por escrito a la Dirección de Obras Municipales, Dirección de Servicios a la Comunidad, Dirección de Tránsito y a los servicios públicos correspondientes.

ARTÍCULO 9. Normas sobre preservación del arbolado. El trazado de cables o líneas aéreas de servicio público, sean de servicio de telecomunicaciones o de distribución de energía eléctrica, a través de bienes nacionales de uso público, deberá efectuarse de modo de evitar que, no se extraiga, pade o corte los árboles ubicados a lo largo del trazado de la respectiva línea. Si no existiese alternativa a la poda, extracción o corte, el propietario de las líneas o cables deberá solicitar permiso para realizar dicha labor a la Dirección de Servicios a la Comunidad, la que se pronunciará dentro del plazo de 10 días hábiles. Sobre las materias de fiscalización, sanciones y otros; se aplicará lo establecido en la Ordenanza N° 698 de fecha 23 de marzo del año 2001 sobre la construcción, mantención y fomento de las áreas verdes y especies vegetales en los bienes nacionales de uso público, publicada el 04 de abril de 2001 o el instrumento que lo reemplace.

ARTÍCULO 10. Altura instalaciones. La altura mínima de los conductores y accesorios de telecomunicaciones que crucen o utilicen los bienes nacionales de uso público, será de 4.5 metros sobre el punto más bajo de la línea al suelo.

ARTÍCULO 11. Cumplimiento altura. Las empresas concesionarias de servicios públicos, electricidad y de telecomunicaciones, las continuadoras legales de las que ya no existieran, y las que le otorguen elementos donde se apoyen en la vía pública, deberán velar por el cumplimiento de las alturas establecidas en el artículo anterior.

TÍTULO TERCERO

DE LA CANALIZACIÓN

ARTÍCULO 12. Sectores de canalización. De acuerdo a la forma en que se puede efectuar el tendido de las líneas de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones, la comuna se dividirá en "sectores de canalización subterránea" y en "sectores de tendido aéreo".

Constituirán "sectores de canalización subterránea" las avenidas y calles de la comuna, nudos viales y los bienes nacionales de uso público y aquellos que determine la Alcaldesa, mediante Decreto Alcaldicio.

Este decreto se publicará en la página web municipal.

ARTÍCULO 13. Formas de tendido de las líneas de distribución. De acuerdo a la forma en que se puede hacer el tendido de las líneas de distribución de energía eléctrica y

telecomunicaciones, la comuna se divide en "sectores de canalización subterránea" y en "sectores de tendido aéreo".

Son "sectores de tendido aéreo" todos aquellos que no estén comprendidos en los "sectores de canalización subterránea".

Son "sectores de tendido aéreo" todos aquellos que no estén comprendidos en los "sectores de canalización subterránea".

PÁRRAFO I DE LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARTÍCULO 14. Exención de pago de derechos municipales por cambio a canalización subterránea. Cuando la instalación de dichas líneas de transmisión sea subterránea e implique la rotura de pavimentos de calzadas, aceras, áreas verdes, o la ocupación transitoria de bienes nacionales de uso público con materiales, maquinarias, escombros u otros elementos, las obras correspondientes estarán exentas del pago de derechos municipales, siempre y cuando la duración de las obras respete los plazos otorgados por las Direcciones de Tránsito y Obras Municipales de acuerdo lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales.

ARTÍCULO 15. Requisitos canalización subterránea. Toda canalización subterránea deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a.- Ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento de solicitarse la aprobación y permiso de ocupación del espacio público.

b.- Reponer los pavimentos y áreas verdes afectados con la obra a satisfacción de la Dirección de Obras Municipales y de la Dirección de Servicios a la Comunidad, según corresponda.

c.- Al final de la obra se deberá entregar un plano de construcción y una declaración en que se indiquen los trazados definitivos, profundidades del poliducto, cantidad de ductos instalados, proyección de las cámaras y/o bóvedas, etc.; y entregar, además, un archivo magnético con estos antecedentes en formato AUTOCAD y PDF a la Dirección de Obras Municipales.

d.- Mantener y dejar aseado el lugar a ocupar y sus alrededores, durante la ejecución de la obra y al término de ésta.

e.- Comunicar con anticipación el período en que se ejecutarán trabajos de canalización subterránea los residentes de los inmuebles que enfrenten las obras a la Dirección de Obras Municipales.

Lo expuesto es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 7 de esta Ordenanza.

PÁRRAFO II DE LOS SECTORES DE TENDIDO AÉREO

ARTÍCULO 16. Normas sobre tendido aéreo. En los sectores de tendido aéreo se procurará efectuar los cruces de líneas de distribución en las zonas donde exista el menor riesgo para la seguridad de las personas y los inmuebles, considerando el menor impacto posible para la contaminación visual.

ARTÍCULO 17. Prohibición de uso de postes municipales. Se prohíbe el tendido de líneas aéreas de cualquier tipo en postes de propiedad municipal, a menos que sea expresamente permitido mediante decreto alcaldicio; en dicho caso, el particular o empresa distribuidora de energía eléctrica o de telecomunicaciones, deberá pagar por el uso del poste de propiedad municipal de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales.

TÍTULO CUARTO DE LOS TRAZADOS Y CONSTRUCCIÓN DE MULTIDUCTOS

ARTÍCULO 18: Comunicación y Permisos Municipales. Cuando un particular o una empresa distribuidora de energía eléctrica o de telecomunicaciones proyecte una

canalización subterránea, deberá comunicar en forma anticipada y por escrito a la Dirección de Obras Municipales de acuerdo a lo señalado en el Plan de Gestión y Mantenimiento de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones N°176 de fecha 06 de diciembre de 2023, publicado en el Diario Oficial el 21 de marzo de 2025, o la norma que lo reemplace. En caso de que las obras señaladas en el inciso primero afecten árboles y áreas verdes; el particular o la empresa distribuidora de energía eléctrica o de telecomunicaciones deberá requerir autorización a la Dirección de Servicios a la Comunidad para el reemplazo de árboles y áreas verdes destruidas, quien tendrán un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse, dicha solicitud debe realizarse en forma previa a la realización de las obras y no podrán iniciarse hasta obtenida la autorización por parte de la Dirección de Servicios a la Comunidad.

ARTÍCULO 19. Normas sobre la reposición. La reposición de pavimento de aceras, calzadas, árboles y áreas verdes destruidas, dañadas o removidas por la ejecución de las obras de construcción de un multiducto será siempre de responsabilidad de las empresas involucradas en el multiducto.

La reposición de pavimento de aceras y calzadas debe realizarse con la misma materialidad y de acuerdo a la zonificación del área destruida. Asimismo, la reposición de árboles y áreas verdes destruidas debe realizarse con las mismas especies destruidas o, en su defecto, con nuevas especies de menor consumo hídrico previa autorización de la Dirección de Servicios a la Comunidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior.

En caso de reposición de pavimento de aceras y calzadas; las empresas involucradas tendrán un plazo de 10 hábiles para su reposición desde que terminan las obras de construcción del multiducto; en caso de incumplimiento, será la Municipalidad de La Serena quien realice las labores de reposición de pavimento de aceras y calzadas, quien podrá exigir el reembolso de todos los costos asociados al reemplazo o reparación, para lo que se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 47° del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, sirviendo como título ejecutivo, para estos efectos, el respectivo certificado emitido por el Secretario Municipal que acredite el monto del aludido reemplazo o reparación.

Los árboles y áreas verdes destruidas deberán reponerse dentro del plazo de un mes desde que se encuentran terminadas las obras de construcción del multiducto, en caso de incumplimiento, la Municipalidad realizará la reposición de árboles y áreas verdes de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero.

La multa por el incumplimiento de las normas de reposición será de 3 a 5 UTM por metro cuadrado.

TÍTULO QUINTO DE LA MANTENCIÓN

ARTÍCULO 20. Obligación de mantención. Las concesionarias o permisionarias deberán mantener una constante vigilancia sobre los postes, los gabinetes, y las líneas aéreas y subterráneas de servicios de telecomunicaciones, las que deberán mantenerse en su condición original, retirando o reemplazando aquello que se deteriore, respetando siempre la altura señalada en el artículo 10 de esta Ordenanza.

En caso de advertir un incumplimiento a lo anterior, la Municipalidad requerirá a los interesados la mantención, otorgando un plazo de 10 días corridos para ello. De persistir ello, se aplicará lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 21. Tareas de mantención. Las tareas de mantención serán de cargo de las concesionarias o permisionarias y deberán ejecutarse por personal idóneo y capacitado para ello.

ARTÍCULO 22. Responsabilidad de la concesionaria. Cualquier daño o perjuicio que se ocasione como consecuencia de la mantención o su omisión será responsabilidad de la concesionaria o permisionaria respectiva. En todo caso, los operadores serán responsables de los daños que ocasionen ellos mismos o sus contratistas y no podrán dejar restos de materiales, basura ni residuos en las áreas que intervengan. Las infracciones a estas normas serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa municipal vigente.

TÍTULO SEXTO RETIRO POR DESUSO

ARTÍCULO 23. Normas sobre desuso. El derecho a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, no habilita a los titulares de servicios de telecomunicaciones para mantener líneas que se encuentren en desuso, colgantes o en condiciones de ocasionar daños o ensucien el paisaje urbano. Tampoco habilita para mantener postes en el suelo, caídos, en riesgo de caer, en mal estado. En el mismo sentido, los gabinetes deben mantenerse en óptimas condiciones, sin daños ni deterioro.

En virtud de ello, todos estos elementos mencionados en el inciso primero de este artículo deberán retirarse tan pronto dejen de emplearse para los fines específicos del servicio respectivo o se encuentren en algunas de las condiciones señaladas en el presente artículo. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se considerará que el cableado o elemento de red a que se refiere las letras a), b), e), g), h), l), m) y n) del artículo 3° de la presente ordenanza ha dejado de ser utilizado para los fines del o los servicios autorizados, encontrándose por tanto en desuso, cuando se encuentre en alguna condición que evidencie la imposibilidad de encontrarse transmitiendo señales de telecomunicaciones o cumpliendo las funciones asociadas a los mismos, tales como falta de continuidad física del cable, falta de energía o ausencia de conectorizado, cruceta sin cable, gabinete vacío o dañado, cable en malas condiciones, cable doblado más allá del ángulo crítico de operación y otros, según corresponda.

También se considerará en desuso aquel cableado adscrito a líneas que hayan sido objeto de traslado fruto de modificaciones viales o cambios de trazado u otras obras de mejoramiento urbano a que se refiere el Título VI del reglamento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, una vez transcurrido el plazo otorgado al efecto por el organismo público mandante, de conformidad al procedimiento allí previsto. Asimismo, aquel cableado y elementos a que se refiere el artículo 28 de esta ordenanza y no hayan sido retirados en los plazos ahí establecidos por el operador responsable, también serán considerados en desuso.

El cableado aéreo en desuso, así como sus elementos de soporte, accesorios, anexos y todo otro elemento perteneciente a la red también en desuso, deberán ser retirados por el respectivo operador a su costa, en el lapso indicado en el artículo 24 y de acuerdo a los criterios, procedimientos y mecanismos establecidos por la autoridad y la normativa vigente. Esto es sin perjuicio de los convenios de planes de retiro y ordenación programados y coordinados con la autoridad comunal a que se refiere el artículo 35.

ARTÍCULO 24. Normas sobre incumplimiento del retiro. En caso de advertir un incumplimiento de cualquier naturaleza a lo señalado en el artículo 23, la Dirección de Servicios a la Comunidad requerirá a los interesados el retiro, otorgando un plazo no superior a 30 días hábiles para ello, plazo que podrá prorrogarse hasta por 5 meses, desde la calificación como desecho o desuso por acto administrativo, en virtud de una petición del operador que, a juicio del municipio, se encuentre debidamente fundada.

El operador titular de la infraestructura, una vez recibida la notificación de parte de la municipalidad, de conformidad a lo previsto en el artículo 26, respecto de la concurrencia de cableado o elementos que cumplan con los presupuestos establecidos en el inciso primero del artículo 23, deberá contactarse, en un plazo de 30 días corridos, prorrogables por 15 días, directamente con el responsable de la Dirección de Servicios a la Comunidad, para ratificar la condición de desuso o inadecuada instalación del o los elementos denunciados y adoptar las medidas que correspondan, o bien, desvirtuar técnicamente tal condición, para cuyo efecto deberá acompañar la información de sustento y con contenido claro que establezca al efecto la normativa técnica.

Transcurrido el plazo sin que el operador proceda al retiro requerido, la Municipalidad, con o sin el contacto del operador al que se refiere el inciso anterior, podrá retirar todos los elementos de telecomunicaciones como postes, gabinetes, cables u otros, que se encuentren en desuso o en mal estado, a costa del concesionario o permisionario, cobrando luego los respectivos derechos, según la Ordenanza sobre Derechos Municipales.

También la Municipalidad podrá retirar todos aquellos cables que se encuentren bajo la altura indicada en el artículo 10 de esta ordenanza, o que se encuentren sueltos, cortados,

colgando o donde exista un riesgo para los transeúntes o ensucien el paisaje urbano, o que no se encuentren identificados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de esta ordenanza. Asimismo, podrá retirar postes o gabinetes deteriorados, caídos, por caer o que se encuentren en posición de producir daños a terceros.

Efectuado el retiro por la municipalidad, según se dispone en este artículo, esta entidad edilicia podrá exigir el reembolso de todos los costos asociados al mismo, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 47° del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, sirviendo como título ejecutivo, para estos efectos, el respectivo certificado emitido por el Secretario Municipal que acredite el monto del aludido retiro. El reembolso es sin perjuicio de la obligación del operador del pago de las multas, sanciones y derechos municipales que correspondan. La municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios en que pudiera incurrir en la acción de retiro realizada conforme a esta disposición, que será de responsabilidad del operador obligado.

ARTÍCULO 25. Normas sobre recuperación de cables o elementos de telecomunicaciones. Los cables o elementos de telecomunicaciones retirados por la Municipalidad podrán ser recuperados por sus propietarios, previo pago de la multa correspondiente y de los derechos por concepto de retiro y bodegaje, dentro del plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha en que aquello se realiza, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales.

Transcurrido el señalado plazo, se podrá rematar las especies retiradas; del valor obtenido se descontarán los derechos municipales, multas y demás pagos de los que sea responsable el dueño del cable o elemento de telecomunicación.

TÍTULO SÉPTIMO INFORMACIÓN Y REGISTRO

ARTÍCULO 26. Normas sobre publicidad. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de publicar en sus páginas web institucionales, respectivamente, los postes, las líneas aéreas o subterráneas y los apoyos de servicios de telecomunicaciones, con la desagregación y formato que se indique en la normativa técnica de la letra b) del artículo 24 de la Ley General de Telecomunicaciones. Los operadores deberán disponer en su página web e informar directamente a la Municipalidad de La Serena, en el mes de enero de cada año de al menos dos contactos, individualizados con nombre completo, correo electrónico y número de teléfono, encargados de llevar la relación necesaria para la instalación, mantención y retiro de los elementos de telecomunicaciones, debiendo estar disponibles permanentemente en todo momento en horario regular de oficina de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.628. Para efectos de evitar el mal uso de estos datos, la información puede ser accedida a través de claves o perfiles de usuario específicos. Esta información deberá ser actualizada permanentemente a la Ilustre Municipalidad de la Serena y al menos una vez al año, o cuando la Municipalidad lo pida, con la finalidad de contar con la información necesaria para hacer aplicable lo establecido en la presente Ordenanza. La comunicación efectuada por los operadores por medio de los contactos indicados en este artículo producirá todos los efectos normativos señalados en la presente ordenanza y, en consecuencia, será considerada la comunicación oficial para el retiro de cables.

Cuando el operador contactado por la Municipalidad no corresponda al titular o responsable del cableado o elemento de telecomunicación o de red que requiere ser intervenido, sea por no encontrarse aquél adecuadamente identificado, por ausencia del mismo o por otro motivo, el operador contactado por la Municipalidad será igualmente responsable de derivar el requerimiento a los demás operadores con presencia en la zona, para cuyo efecto deberán habilitar y mantener entre ellos los canales de comunicación y derivación expedita pertinentes, la comunicación con cualquier operador producirá todas las consecuencias normativas indicadas en esta ordenanza, la norma técnica, la ley y el reglamento correspondiente. En todos los casos, se trate de un elemento propio o de terceros, deberá asignarse al requerimiento un código que permita dar seguimiento y trazabilidad al mismo a través de una plataforma especialmente destinada al efecto cuyo formato y contenido son los definidos en la normativa técnica.

ARTÍCULO 27. Información a la Municipalidad de La Serena. Los o deberán informar a la Municipalidad de La Serena, por medio de su Dirección de Servicios a la Comunidad, en el mes de diciembre de cada año, sus planes de mantenimiento preventivo e inversión en relación con sus redes de telecomunicaciones, actividades en la comuna, la que deberán informar en la forma y con el alcance que determine la normativa técnica.

ARTÍCULO 28. Normas sobre identificación. Los operadores deberán mantener una adecuada identificación de los elementos integrantes de las redes de telecomunicaciones incluyendo, entre otros, postes, ductos, accesorios y elementos anexos de acuerdo a lo que determine la normativa técnica, legal o reglamentaria de modo de permitir a la Municipalidad de La Serena el reconocimiento inmediato, inequívoco y a simple vista del operador titular correspondiente, sin perjuicio de otros sistemas de registro e identificación que pudiera contemplar la normativa técnica, legal o reglamentaria pertinente.

La falta de identificación o la identificación inadecuada de los elementos que se encuentran sometidos a las obligaciones previstas en la presente ordenanza o en las normas técnicas, legales y reglamentarias, habilitará a la Municipalidad al retiro de los mismos, previa comunicación a los contactos previstos en el artículo 26 de esta ordenanza, identificando específicamente la ubicación del o los elementos y en un plazo no inferior a 30 días corridos, prorrogables por 15 días más a petición fundada del respectivo operador. Cuando la condición de algunos de estos elementos constituya un grave riesgo para la seguridad y circulación peatonal y vehicular, se aplicará lo previsto respecto de las emergencias en el capítulo siguiente.

ARTÍCULO 29. Identificación de vehículos y personal. Los vehículos utilizados por los operadores o contratistas para la realización de todo trabajo de instalación, canalización y tendido de líneas de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos, así como su retiro, deberán llevar un distintivo en sus puertas delanteras, los que en su parte superior deberán llevar el nombre de la operadora que realiza o encomienda el trabajo, en la parte inferior, en forma destacada el nombre de la Operadora, Contratista o Subcontratista y en el centro el logo de la Operadora de modo que permite su fácil identificación a una distancia de al menos 100 metros.

Los funcionarios que realizan labores de acuerdo a lo señalado en el inciso primero de este artículo deberán portar un informe que identifique al operador, contratista o subcontratista, o, al menos, una credencial del operador o contratista que los identifique.

ARTÍCULO 30. Incumplimiento de identificación y registro. El incumplimiento de los artículos anteriores hará responsable a las operadoras y contratistas de estas, las que serán sancionadas con las multas establecidas en el artículo 34 de esta ordenanza.

TÍTULO OCTAVO DE LAS EMERGENCIAS

ARTÍCULO 31. Normas de estándares de respuesta. Los operadores de telecomunicaciones deberán cumplir con los estándares de respuesta ante las emergencias que la normativa vigente establezca.

ARTÍCULO 32. Situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencias se entenderán como aquellas en que las personas y/o la propiedad pública o privada se encuentren en riesgo inminente de accidente o afectación, producto de eventos tales como postes u otro elemento de las redes de telecomunicaciones caídos o en riesgo de caer, cables en baja altura, crucetas u otros elementos con riesgo de desprenderse, cámara sin tapa o con ella deteriorada, obstrucción o dificultad de desplazamiento vial o peatonal, que advierta el propio operador o se informen de parte de la municipalidad. Los operadores deberán atender esas situaciones de emergencia en forma inmediata. Para ello, habiendo recibido la denuncia por los canales abajo indicados, deberán disponer la movilización de la o las cuadrillas necesarias para atender la emergencia junto con los recursos técnicos y materiales pertinentes.

Para efecto de lo anterior, los operadores deberán disponer en su página web e informar a la municipalidad, en el mes de enero de cada año, de dos contactos individualizados con nombre, correo electrónico y número de teléfono fijo y móvil, encargados de llevar la relación

necesaria para las situaciones de emergencia, debiendo estar -cualquiera de ellos- ubicable y disponible en todo momento las 24 horas de los 365 días del año, cumpliendo así con lo establecido en la Ley N° 19.628. En caso de no corresponder la situación de emergencia a uno o más elementos de red del primer operador contactado, o bien, tratándose de denuncias concernientes a cableado y elementos de red no identificados adecuadamente, dicho operador será responsable de derivar la denuncia a los demás operadores presentes en la zona, para cuyo efecto deberán habilitar y mantener entre ellos los canales de comunicación pertinentes. En ambos casos, sea tratándose de un elemento de red propio o de un tercero, deberá asignarse un código que permita dar seguimiento a la denuncia a través de una plataforma especialmente destinada al efecto. Para evitar el mal uso de estos datos de contacto, se podrá establecer el acceso a ellos mediante claves específicas o determinados perfiles de usuario.

El o los operadores responsables, una vez recibida la denuncia por parte de la municipalidad, deberán tomar inmediatamente contacto con ella para efectos de resolver la situación.

La falta de respuesta oportuna de parte de los operadores habilitará a la municipalidad respectiva para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para subsanar la situación de emergencia.

TÍTULO NOVENO HORARIOS Y RESTRICCIONES

ARTÍCULO 33. Normas de sectorización, horarios y restricciones. Para la realización de las labores que establece la presente ordenanza, se aplicarán las normas de sectorización, horarios y restricciones establecidas en la Ordenanza Municipal N° 02 sobre Circulación y Horario de Carga y Descarga de los Vehículos que se indican, de fecha 30 de diciembre de 2021, o del instrumento que lo reemplace, a excepción de las emergencias.

TÍTULO DÉCIMO FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

ARTÍCULO 34. Fiscalización y multas. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza corresponderá a los Inspectores Municipales, quienes denunciarán las infracciones a los Juzgados de Policía Local, los que podrán aplicar multas de 1 hasta 5 U.T.M. por cada poste en que se constate la existencia de infracciones a esta Ordenanza y la normativa vigente.

ARTÍCULO 35. Convenios especiales sobre mantención y retiro. No obstante, lo dispuesto en esta ordenanza, la Municipalidad de La Serena podrá celebrar convenios especiales con los operadores, concesionarias o permisionarias para los efectos de ejecutar planes de mantención o de retiros de cables, postes o cualquier elemento de telecomunicación. De no cumplirse con la ejecución del plan en los términos acordados, será aplicable la presente ordenanza en todas sus partes.

ARTÍCULO 36. Vigencia de la presente Ordenanza. Comenzará a regir desde su publicación en la página web del municipio, previa aprobación del Concejo Comunal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 1. Otorgamiento de plazo. Otorgase el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de publicación de esta Ordenanza, a los propietarios de cables o líneas a que se refiere este instrumento, para retirar los cables en desuso o normalizar los mismos, según se señaló en el artículo 5, sin perjuicio de los avisos para la regularización que pueda enviar o publicitar el municipio de acuerdo a las inspecciones que realice.

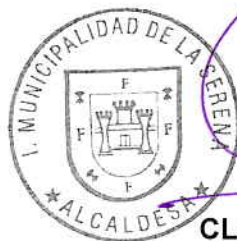
ARTÍCULO 2. Multas. Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, la Municipalidad podrá cursar las multas establecidas en los artículos 5 y 34.

PUBLÍQUESE en la página web de la Ilustre Municipalidad de La Serena, por la Dirección de Asesoría Jurídica, sin perjuicio de su difusión a la comunidad a través de las distintas plataformas municipales, lo que deberá coordinar la Dirección de Servicios a la Comunidad.

COMUNÍQUESE a quienes aparecen en la distribución por correo electrónico o a las cuentas alias, lo que debe realizar Secretaría Municipal.



HERIBERTO MALUENDA VILLEGAS
SECRETARIO MUNICIPAL



CLAUDIA RIVERA ROJAS
ALCALDESA DE LA SERENA (S)

Distribución:

- Dirección de Servicios a la Comunidad
- Sección de Alumbrado Público
- Dirección de Seguridad Ciudadana
- Dirección Administración Municipal
- Delegaciones Municipales
- Gabinete de Alcaldía
- Departamento de Comunicaciones Estratégicas
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Finanzas
- Sección de Cobranzas
- Departamento de Rentas
- Sección de Inspección
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Juzgados de Policía Local de La Serena
- Sección Partes e Informaciones

CRR/HMV/VRS